

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1476/2530

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โจทก์

บริษัทปีสเทรตติ้ง จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทปีสเทรตติ้ง จำกัด จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีและการที่ศาลอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ไม่ทำให้จำเลยเสียหายเพราะมีธนาคารเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 210)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 3259/2526 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 3258/2526 โดยเรียกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในคดีนี้ว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และเรียกโจทก์ในคดีนี้ว่าจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ยลฯ ให้จำเลยทั้งสอง (ศาลให้เรียกว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2) ร่วมกันชดใช้เงินค้ำประกันของประกวดราคาจำนวน 10,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2521 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ (ศาลให้เรียกว่าจำเลย)

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 (จำเลยที่ 1 และที่ 2 คดีนี้) ร่วมกันชดใช้ดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 21 กันยายน 2522 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถาร่วมกับยื่นคำร้องนี้
(อันดับ 208,207)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 2 ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น
(อันดับ 180,184,195)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ส่อง สุขะปุลณณพันธ์-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ